



Nr. 56 Kabinettsitzung vom 24. August 1920, 12 Uhr

R 43 I/1358, Bl. 138–140

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Koch, Geßler, Scholz, Brauns, Groener; StS Albert, Lewald, Walther, Stingl; MinDir. Kautz, Siefarth, Nobis, Meissner; Gesandter v. Rosenberg; General v. Eisenhart-Rothe; Vizeadmiral Michaelis; Konteradmiral Löhlein; Oberst Kuenzer; MinR v. Schlieben; WLegR Heilbron; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. *Freifahrt für Angehörige der Landesparlamente, des Reichsrats und der Landesministerien zu Reisen zwischen den Ländern und Berlin. [...]*
2. *Organisation Escherich.*
3. *Aufhebung des Ausnahmezustandes in Sachsen.*
4. *Organisationsfragen der Marine.*
5. *Bericht des Reichsministers des Innern über seine Reise in das besetzte Gebiet. [...]*
6. *Entwurf einer Verordnung, betreffend Aufhebung der Beschränkung des Kraftfahrzeug- und Motorbootverkehrs. [...]*
7. *Personalien. [...]*
8. *Entwurf eines Gesetzes über die schiedsgerichtliche Abänderung laufender Verträge. [...]*
9. *Entwurf einer Verordnung über Zuschläge zu den Eichgebühren. [...]*
10. *Entwurf einer Bekanntmachung, betreffend eines Zuschlages zu den Gebühren für die Ablegung der Prüfungen zum Seeschiffer, Seesteuermann, Führer von Fahrzeugen in der Hochseefischerei, Schiffsingenieuren und Seemaschinisten. [...]*

1. Freifahrt für Angehörige der Landesparlamente, des Reichsrats und der Landesministerien zu Reisen zwischen den Ländern und Berlin. [...]

2. Organisation Escherich ¹.

Der *Reichsminister des Innern* teilte den Entwurf eines Schreibens an den Forstrat Escherich und eines Vermerks für die Presse mit.

Der *Reichswirtschaftsminister* empfahl, lediglich die Abschrift des Schreibens an Escherich in der Presse zu veröffentlichen, von dem in Aussicht genommenen Vermerk mit Rücksicht auf die etwaigen Folgen aber abzusehen. Sein dahingehender Antrag wurde jedoch einstimmig abgelehnt. Der Wortlaut des Schreibens ² und des Vermerks für die Presse ³ ergeben sich aus der Anlage.

3. Aufhebung des Ausnahmezustandes in Sachsen ⁴.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete kurz über die Angelegenheit Hörsing und beantragte die Aufhebung des Ausnahmezustandes, nachdem der Entwaffnungskommissar die nötigen Vollmachten erhalten habe ⁵.

Das *Kabinett* war mit dem Vorschlage des Reichsministers des Innern einverstanden, empfahl jedoch, dieserhalb noch mit dem Preußischen Minister des Innern in Verbindung zu treten. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen ⁶.

4. Organisationsfragen der Marine ⁷.

Der *Reichswehrminister* und der *Chef der Admiralität* berichteten ausführlich über die beabsichtigte Regelung und waren der Auffassung, daß eine Unterstellung der Marine unter die Heeresleitung

¹ Es ging hier um die Beantwortung des Telegramms Escherichs an den RPräs. vom 18.8.1920. Siehe dazu Dok. Nr. 54, P. 2.

² Der Entw. des Schreibens an Escherich hatte folgenden Wortlaut: „Ihr an den Herrn Reichspräsidenten gerichtetes Telegramm vom 18.8.1920 und die bei der Reichsregierung erhobenen Vorstellungen stellen sich als eine Beschwerde gegen Maßnahmen der Preußischen Regierung auf dem Gebiete des Vereins- und Versammlungsrechtes dar. Zu derartigen Beschwerden hat auch die frühere Reichsregierung stets erst dann Stellung genommen, wenn letztinstanzliche Entscheidungen der Gerichte oder Verwaltungsgerichte vorlagen. Bei dem föderalistischen Charakter des Reiches glaubt die Reichsregierung, an dieser Stellungnahme festhalten zu müssen, und darf Ihnen daher anheimstellen, über die Rechtmäßigkeit des in den verschiedenen preußischen Landesteilen von den zuständigen Verwaltungsbehörden ausgesprochenen Verbots die gerichtliche oder verwaltungsgerichtliche Entscheidung anzurufen.“ (Entwurf des Schreibens mit handschriftl. Verbesserungen MinR Wevers, R 43 I/1358, Bl. 143).

³ In dem Entw. eines Pressevermerks wurde mitgeteilt, daß der Organisation Escherich hinsichtlich der Entwaffnung keine Ausnahmebehandlung gewährt werden solle. Zu dem Verbot der Organisation durch die Pr. Reg. wolle das Kabinett keine Stellung nehmen, da die Angelegenheiten des Vereins- und Versammlungsrechtes Sache der Länder seien. Der Organisation stehe es frei, über die Rechtmäßigkeit dieses Verbotes eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen (R 43 I/1358, Bl. 144). Der Vermerk erschien am 25. 8. in der Morgenpresse (Vorwärts Nr. 422 v. 25.8.1920).

⁴ Der hier gemeinte Ausnahmezustand für die pr. Provinz Sachsen bestand seit dem 12.4.1920; er war wegen der unsicheren politischen Verhältnisse, die dort nach dem Kapp-Putsch herrschten, erlassen worden (RGBL 1920, S. 479 f.). Zu dem Ausnahmezustand in Sachsen s. auch den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 28, bes. Anm. 9.

⁵ Der OPräs. der Provinz Sachsen, Hörsing, hatte am 11. 8. folgendes Telegramm an den RK gerichtet: „Bitte mit Rücksicht auf die politische Lage in der Provinz, die Durchführung der Entwaffnungsaktion und insbesondere Gefahr von Waffenschiebungen von Aufhebung des Ausnahmezustandes in Sachsen einstweilen abzusehen. – Hörsing.“ (R 43 I/2711, Bl. 417). Der RIM hatte ein gleiches Telegramm erhalten (handschriftl. Notiz MinR Kempners vom 12. 8. auf dem Telegramm des OPräs., R 43 I/2711, Bl. 417).

Welche Vollmachten der RKom. für die Entwaffnung erhalten hatte, war in R 43 I nicht zu ermitteln.

⁶ Der Ausnahmezustand in der pr. Provinz Sachsen wurde durch die VO des RPräs. vom 31.8.1920 mit Wirkung vom 10.9.1920 aufgehoben (RGBL 1920, S. 1643).

⁷ Es handelte sich hier um Pläne, die Marine organisatorisch der Heeresleitung zu unterstellen. Zur Vorgeschichte s. den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 137. Siehe dazu ferner Dok. Nr. 39 dieses Bandes sowie Rabenau, Seeckt 1918–1936, S. 494 bis 495.

unmöglich sei. <Wenn man überhaupt die kleine Marine zu einem brauchbaren Instrument machen wolle, müsse man sie auch selbständig unter einen Admiral als Chef im Range eines Staatssekretärs stellen⁸.> Die Stelle sei bereits im Etat für 1919 bewilligt, nur bisher nicht besetzt worden⁹. Die Angelegenheit müsse alsbald erledigt werden, da im Falle der Nichtbesetzung der Stelle bis zum 10. September die Entente um Zustimmung gebeten werden müsse.

Staatssekretär Albert wies auf die Bedenken hin, die bei sofortiger Besetzung der Stelle bei der politischen Debatte beim Etat für 1920 erhoben werden würden, und gab zur Erwägung, ob es klug sei, die Frage in diesem Stadium zu entscheiden, statt die Bewilligung der Stelle auch für 1920 abzuwarten¹⁰. Der *Reichswehrminister* war demgegenüber der Auffassung, daß man dem Reichstag durch andere Einsparungen im Etat, die möglich seien, entgegenkommen könne. Es wurde die Unterstellung der Marine unter das Heer abgelehnt und ferner der alsbaldigen Besetzung der Stelle zugestimmt. Es wurde ferner beschlossen, über die Angelegenheit nicht eher etwas in die Presse zu bringen, als bis der Herr Reichspräsident seine Genehmigung erteilt habe¹¹. Der Reichswehrminister wird das Weitere veranlassen.

⁸ Der vorausgegangene Satz hatte zunächst gelautet: „Wenn man überhaupt die kleine Marine zu einem brauchbaren Instrument machen wolle, müsse man sie auch selbständig unter einen Staatssekretär stellen.“ Durch ein Schreiben des RWeM vom 31. 8. an den StSRkei wurde das Protokoll in der vorliegenden Weise geändert (R 43 I/601, Bl. 117).

⁹ Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs der Admiralität war seit dem 1.7.1920 der Konteradmiral, später Vizeadmiral Michaelis beauftragt (Schultheß 1920, I, S. 144).

¹⁰ Die Bewilligung der Stelle eines Chefs der Admiralität im RT war unsicher. Am 2. 8. hatte der sozialdemokratische Abg. Schöpflin im RT erklärt: „Ich will aber heute schon darauf aufmerksam machen, daß wir bei der Beratung des Hauptetats uns auch die Verhältnisse bei der Marine sehr genau ansehen werden. Soweit die Dinge bekannt sind, wird dort mit den höheren Stellen eine viel schlimmere Verschwendung getrieben als beim Landheer. Ich will ferner darauf hinweisen, daß wir uns auch beim Hauptetat in der schärfsten Weise dagegen wenden werden, daß etwa ein Chef der Admiralität eingesetzt wird.“ (RT-Bd. 344, S. 558).

¹¹ Dies war notwendig, da der RPräs. sich kurz zuvor gegen eine selbständige Marine ausgesprochen hatte. In einem Schreiben des Büros des RPräs. vom 11. 8. an sämtliche Reichsressorts, den Chef der Heeresleitung und den Chef der Admiralität wurde über eine Besprechung zwischen dem RPräs. und dem RWeM u. a. mitgeteilt: „Der Herr Reichspräsident hat hierbei seinen Standpunkt dahin zusammengefaßt, daß er die von dem Herrn Chef der Admiralität hervorgehobenen Bedenken gegen eine Vereinigung der Angelegenheiten der gesamten Wehrmacht in der Heeresleitung unter Aufgabe der bisherigen Selbständigkeit des Chefs der Admiralität nicht teilt. Bei dem geringen Umfang der uns gebliebenen Marine erscheint es dem Herrn Reichspräsidenten genügend und zweckmäßig, wenn die militärische Führung und Verwaltung der Marine in einer der Heeresleitung einzugliedernden Abteilung zusammengefaßt wird. [...] Neben Gründen finanzieller und praktischer Art spricht – nach Auffassung des Herrn Reichspräsidenten – die Notwendigkeit einheitlicher politischer Leitung dringend dafür, auch die Marineangelegenheiten unter Aufgabe der bisherigen selbständigen Organisation dem Chef der Heeresleitung zu unterstellen.“ (R 43 I/601, Bl. 107). Die weitere Haltung des RPräs. in dieser Frage läßt sich aus R 43 I nicht ermitteln, doch hat er offenbar später einer organisatorischen Trennung der Marine von der Heeresleitung zugestimmt. Am 4.9.1920 nämlich wurde Vizeadmiral Behncke zum Chef der Admiralität ernannt (Schultheß 1920, I, S. 249). Bei der 2. Beratung des Haushalts des RWeMin. im RT im Januar 1921 spielte das Amt des Chefs der Admiralität keine Rolle mehr (RT-Bd. 347, S. 2189 f.).

5. Bericht des Reichsministers des Innern über seine Reise in das besetzte Gebiet¹². [...]

6. Entwurf einer Verordnung, betreffend Aufhebung der Beschränkung des Kraftfahrzeug- und Motorbootverkehrs. [...]

7. Personalien. [...]

8. Entwurf eines Gesetzes über die schiedsgerichtliche Abänderung laufender Verträge. [...]

9. Entwurf einer Verordnung über Zuschläge zu den Eichgebühren. [...]

10. Entwurf einer Bekanntmachung, betreffend eines Zuschlages zu den Gebühren für die Ablegung der Prüfungen zum Seeschiffer, Seesteuermann, Führer von Fahrzeugen in der Hochseefischerei, Schiffsingenieuren und Seemaschinisten. [...]

¹² Zu dem Bericht des RIM s. Dok. Nr. 57.

Zitierhinweis

Nr. 56 Kabinettsitzung vom 24. August 1920, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 135–138 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D56>